

## CORTE DI APPELLO DI ROMA

La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori

composta dai sigg. Magistrati:

dott. Tilocca Alberto

dott.ssa Rotunno Sofia

dott.ssa Giammusso Anna Chiara

Presidente relatore

Consigliere

Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel procedimento di reclamo N.R.G. 51029/2022 avverso l'ordinanza n. 6280/2022 depositata il 28-3-2022 pronunciata ai sensi dell'art. 708 c.p.c. dal Presidente del Tribunale di Roma nel procedimento di divorzio

## TRA

*Parte\_1*, nato a Cosenza il 27-3-1957, c.f. *C.F.\_1*, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Baffa, con indirizzo P.E.C.: *Email\_1* per procura allegata telematicamente all'atto di reclamo - reclamante.

## E

*Controparte\_1* nata a Cosenza il 14-4-1959, c.f. *C.F.\_2* rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Gervasi, con indirizzo P.E.C.: *Email\_2*, per procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione - reclamata.

## E

**Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma – Intervenuto.**

Ritenuto in fatto e diritto

*Parte\_1* e *Controparte\_1* avevano contratto matrimonio in Cosenza l'8-8-1987 e dalla loro unione è nata, in data 13-5-1989, la figlia Nicoletta, già maggiorenne ed economicamente autosufficiente alla data dell'accordo dell'11-2-2015 di cui al seguito.

Con accordo di separazione in data 11-2-2015, i predetti coniugi si erano determinati a pervenire alla separazione consensuale, stabilendo l'obbligo di *Parte\_1* di versare, quale assegno di mantenimento in favore della moglie, la somma mensile di euro 4.000,00 al netto delle tasse, oltre rivalutazione annuale *Org\_1*, a decorrere dal mese di febbraio 2016; l'accordo dava atto che *Controparte\_1* avrebbe lasciato l'abitazione coniugale sita in Rende, via Lombardia n. 23.

Con verbale di conciliazione in data 6-7-2017 i predetti coniugi conciliavano la lite nel frattempo tra gli stessi insorta con riferimento alla determinazione ed al calcolo dell'assegno di mantenimento per la moglie.

Instaurato il giudizio di divorzio da *Parte\_1* con ricorso del 18-8-2021 davanti al Tribunale di Roma, il Presidente di detto Tribunale, con ordinanza n. 4305/2022 depositata il 4-3-2022, ha fatto salvi i provvedimenti della separazione come attualmente correnti.

*Parte\_1* ha proposto reclamo con ricorso depositato il 18-5-2022 chiedendo nel merito la revoca dell'assegno di separazione; si è costituita *Controparte\_1* chiedendo il rigetto del reclamo; con atto in data 28-10-2022 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.

E' certo, perché così ammesso da entrambe le parti e non contestato (pag. 5 atto di reclamo, pag. 5 memoria di costituzione resistente) che già al momento del pronunciamento della ordinanza presidenziale, la misura dell'assegno di mantenimento in favore di *[...]*

*CP\_1*, per effetto dell'interpretazione delle clausole del succitato accordo del 6-7-2017, sia pari ad euro 5.000,00 mensili; a questa misura dell'assegno occorre dunque riportare i motivi dell'odierno reclamo.

Sostiene il reclamante, con gli specifici motivi del ricorso, che la ordinanza presidenziale, resa in forma apodittica ed in assenza di motivazione, non ha considerato che *[...]*

*CP\_1* dispone di mezzi di sostentamento patrimoniali adeguati per una autosufficienza R.G. 51029/2022

economica e, per altro verso, che esso reclamante, il quale trae i propri redditi unicamente dall'attività di impresa dello *Organizzazione\_2* di cui è socio all'89%, ha subito una fortissima contrazione della capacità reddituale, ridottasi sensibilmente a causa della crisi che ha investito la propria attività imprenditoriale.

Il reclamo è infondato.

Afferma il reclamante che *Controparte\_1* ha prestato lavoro alle dipendenze della *CP\_2* sino al pensionamento avvenuto nel 2021, avendo raggiunto al momento della pensione l'inquadramento apicale della carriera impiegatizia; all'atto del pensionamento (agosto 2021) ha ricevuto emolumenti per complessivi euro 190.401,86, tra TFR e fondo pensioni personali *CP\_2* percependo quindi una pensione mensile lorda di euro 2.600,00, al netto euro 1.700,00 (pagg. 12,13 atto di reclamo); è titolare di polizza *Contr* con saldo al 14-1-2022 di euro 389.690,52 (pagg. 13, 16 atto di reclamo); dispone di un cospicuo deposito bancario (al mese di marzo 2015 per euro 412.000,00); esso reclamante aveva investito a nome della moglie in fondi di investimento la somma di euro 948.000,00, di cui, a seguito di contestazioni, la sorte di euro 585.000,00 è stata retroceduta con donazione alla figlia Nicoletta, mentre il restante importo (che il reclamante dichiara pari, con i frutti nel frattempo maturati - è da ritenere - ad euro 412.000,00) sarebbe rimasto nella disponibilità di *Controparte\_1* "pur appartenendosi tutta la provvista utilizzata per la costituzione dei fondi al *Pt\_1*" (pag. 14 atto di reclamo); tale capitale, che, afferma ancora il reclamante, *Controparte\_1* riconosceva essere in realtà pari ad euro 400.000,00, veniva investito in titoli, di cui la stessa è unica titolare (pagg. 14, 15 atto di reclamo); *Controparte\_1* ha venduto in data 8-4-2021 un immobile sito in Rende (CS) alla via Repaci, incassandone il corrispettivo di euro 120.000,00 ed è proprietaria di un appartamento sito in Roma, alla via G. Pacini (quartiere Parioli), acquistato il 29-4-2021 per il prezzo di euro 300.000,00, versando un acconto di euro 60.699,00 ed accendendo per la restante parte un mutuo ventennale per euro 239.301,00 concesso a tasso di favore dalla *CP\_2* ai propri dipendenti (pag. 15 atto di reclamo); è proprietaria di un garage in Rende e di una quota di multiproprietà di un piccolo appartamento in Parigi - Porte de Versailles, acquistata nel 1992 per 35.000 franchi francesi, avente un valore stimato di circa euro 35.000,00 (pagg. 16,17 atto di reclamo).

La resistente *Controparte\_1*, di fronte a queste specifiche allegazioni del reclamante, riguardanti la propria condizione reddituale e patrimoniale, si limita a sostenere che nella fase presidenziale il Giudice non può formulare una anticipazione del giudizio sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (pag. 2, 3 memoria di costituzione); tuttavia essa allega che il reclamante aveva depositato una documentazione totalmente inconferente o contraddittoria rispetto alle proprie dichiarazioni dei redditi depositate sino all'anno 2020 ed aveva ommesso di depositare la dichiarazione dei redditi del 2021, quindi confuta nello specifico la condizione reddituale e patrimoniale del reclamante (pagg. 4-6 comparsa di costituzione).

Passando allora all'esame della condizione del reclamante, dagli atti risulta che: è titolare di una partecipazione societaria di maggioranza dello *Organizzazione\_2* egli ha dichiarato (dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata in data 5-2-2022) che in ragione di tale partecipazione, nell'anno 2020 ha conseguito redditi pari a zero e che non ha conseguito redditi per tale partecipazione nei sei mesi precedenti la dichiarazione medesima. In effetti la sua dichiarazione persone fisiche 2021, relativa all'anno 2020, registra una perdita relativa alla partecipazione (pari all'88,835%) in tale società di euro - 125.343,00 (perdita); e la medesima dichiarazione non riporta che abbia percepito reddito da partecipazione in società; egli registra un credito di imposta residuo della precedente dichiarazione pari ad euro 75.935,00 ed oneri deducibili pari ad euro 55.172,00.

La dichiarazione società di persone 2021, relativa all'anno 2020, della società [...] *Organizzazione\_2*, evidenzia componenti positivi annotati nelle scritture contabili pari ad R.G. 51029/2022

euro 672.087,00, quindi un valore in assoluto positivo della base patrimoniale della società, se pure anche una perdita (di esercizio) pari ad euro 251.068,00, e svalutazioni e minusvalenze patrimoniali pari ad euro 102.576,00, ed all'esito contabile di tutte le voci, una perdita complessiva di euro (-) 141.096,00.

Tuttavia *Parte\_1* dichiara anche, con la suddetta dichiarazione sostitutiva, che oltre ad essere intestatario di 6 conti correnti (con le *Org\_3*, *Org\_4*, *Org\_5* [...] con due c/c, *Organizzazione\_6*, *Org\_7*), è titolare di quote e partecipazioni societarie, oltre che nello *Organizzazione\_2*, nelle seguenti società: *Organizzazione\_8* per il 4%; *Controparte\_3* fallita, con quota del 7,5%; *Controparte\_4* con quota del 90%; *CP\_5* con quota del 16%; *Controparte\_6* con quota del 32%; *Controparte\_7* con quota del 20%; *Controparte\_8* con quota del 90%; *Controparte\_9* con quota dello 0,04%; *CP\_10* con quota del 33%; e di possedere nr. 666 azioni ordinarie di *CP\_11* per il controvalore di euro 1.218,92 e nr. 9.226 azioni della *Organizzazione\_5* che, afferma (pag.30 atto di reclamo), a causa delle note vicende societarie di quest'ultima (scioglimento degli organi di amministrazione e sottoposizione ad amministrazione straordinaria) hanno quasi azzerato il loro valore sino alla misura di appena euro 553,56.

Con la dichiarazione sostitutiva del 5-2-2022 egli segnala inoltre di sostenere una spesa trimestrale di euro 12.441,49 quale rata di restituzione di un finanziamento decennale erogatogli il 27-7-2015 dalla *Organizzazione\_5* per la somma di euro 460.000,00 (cfr. pag. 24 atto di reclamo), di usufruire di un rapporto di collaborazione domestica con compenso mensile di euro 350,00, di non essere proprietario di beni immobili o mobili registrati.

Oltre a ciò, il reclamante riferisce, con l'atto di reclamo, di avere accusato scoperti di conto corrente relativamente ai conti accesi presso la *Organizzazione\_5* la quale con raccomandate del 5-11-2020 e 3-3-2021 gli aveva inoltrato messa in mora (anche per mancato pagamento delle rate di mutuo, pag. 25 atto di reclamo); di essere titolare di polizza assicurativa della Compagnia *Org\_10* del 18-11-2009 che ha però riscattato il 5-1-2015 ricavandone la somma netta di euro 378.246,85, sottoscrivendo nella occasione una nuova polizza dello stesso importo con *Controparte\_12*, poi anch'essa estinta (pag. 30 atto di reclamo); di essere titolare di una gestione patrimoniale del giugno 2012 di euro 50.000,00, disinvestita nel dicembre 2017, di una polizza assicurativa del novembre 2011 denominata "*Org\_11*" di euro 60.000,00 disinvestita nel giugno 2020 (pag. 30 atto di reclamo); e di avere investito nell'acquisto di pietre preziose per un valore di euro 3.500.000,00 detenute in Lussemburgo, regolarmente denunciato al fisco italiano (pag. 31 atto di reclamo).

Al fine di dimostrare la propria situazione patrimoniale, il reclamante ha depositato in primo grado una relazione tecnica di parte, denominata "Analisi reddituale e patrimoniale del Sig. *Parte\_1* degli ultimi 10 anni" redatta dal Commercialista *Org\_12* in data 20-7-2021; tale relazione è contestata dalla resistente *Controparte\_1* perché, innanzitutto, non asseverata; in quanto atto di provenienza esclusiva di parte, in difetto di consulenza di ufficio, ad essa non può pertanto farsi diretto richiamo.

E' certo, allora, che è necessaria la completa ricostruzione dei patrimoni e delle rendite di entrambe le parti (si pensi soltanto alla vicenda dell'investimento della polizza di euro 948.000,00 congiuntamente compiuto dai coniugi); a ciò deve demandarsi la istruttoria da compiersi a cura del Tribunale. Per quello che qui rileva, premesso che non può anticiparsi la decisione sull'assegno divorzile, che se del caso potrà spettare soltanto allorquando interverrà la decisione sullo scioglimento del matrimonio, e stabilito che i rapporti tra i coniugi sono tuttora regolati dall'assegno di mantenimento, che essi stessi avevano insieme concordato, se pure qualche anno addietro (con il verbale di conciliazione del 6-7-2017), la complessiva situazione come sopra risultante, in particolare per i molteplici investimenti ed attività imprenditoriali del reclamante, impone che ancora continui, per l'istante, l'obbligo di

*Parte\_1* di corrispondere alla moglie, così come da essi congiuntamente stabilito, l'assegno di mantenimento di euro 5.000,00 mensili.

Il reclamo va quindi rigettato; sussistono motivi di equità per compensare tra le parti le spese del procedimento di reclamo. A seguito del rigetto del reclamo, in conformità con quanto statuito da Cass. S.U. del 2020 n. 4315, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; spetterà quindi all'Amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal relativo pagamento.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, decidendo sul reclamo proposto da *Parte\_1*, così dispone:

-rigetta il reclamo;

-compensa tra le parti le spese del procedimento di reclamo;

-ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del reclamante *Parte\_1*, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenutasi in teleconferenza il 20-1-2023

Il Presidente estensore

Alberto Tilocca